

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3038/2531

อัยการ ฎีกेत
นาย ตอ เหตุ เหมรา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายแล้วพูดขอโทษอย่าให้ผู้เสียหายเอาเรื่อง ผู้เสียหายว่าแล้วกันไปแต่อย่าพูดให้เสียหาย การที่ผู้เสียหายพูดกับจำเลยดังกล่าวเป็นการให้อภัยแก่จำเลยเมื่อจำเลยได้ขอโทษผู้เสียหายแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะไม่ไปพูดให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ยังไม่ถือว่าเป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพราะผู้เสียหายมิได้พูดว่าจะไม่ดำเนินคดีกับจำเลยตลอดไป แต่ผู้เสียหายจะไม่ดำเนินคดีกับจำเลยต่อเมื่อจำเลยไม่พูดให้เสียหาย ดังนั้นสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำอนาจารจับนมผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นจำคุก 3 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2528 เวลา 22.30 นาฬิกา ขณะที่นางสาววรรณ การะเกตุ ผู้เสียหายนั่งรีดผ้าอยู่ที่เตียงนอนเด็กในห้องโถงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่าวมะขาม สักครู่นางอนงค์ นาท คุ่มบ้าน มาเคาะประตูเรียก ผู้เสียหายเปิดประตูให้เข้าห้อง จำเลยและนายสา

โรจน์ เھرบุตร ตามเข้าห้องด้วยแล้วนั่งอยู่ที่ขอบเตียงที่ผู้เสียหายนั่งรัดผ้าอยู่ จำเลยหยิบหนังสือลามกอนาจารให้นางอนงค์นาถดู นางอนงค์นาถว่าไม่ดูแล้วเดินออกไป จำเลยยื่นหนังสือให้ผู้เสียหายดู ผู้เสียหายว่าให้เก็บไว้ ผู้เสียหายรัดผ้าเสร็จแล้วจึงบอกให้จำเลยกับนายสาโรจน์กลับไปเพราะดึกแล้ว จำเลยขอดูโทรทัศน์ก่อน ผู้เสียหายเหนื่อยจึงเอนตัวนอนเล่นสักรู้ จำเลยเอาหนังสือลามกอนาจารมาดูอีกทันใด จำเลยก็กระโจนเข้าไปใส่ผู้เสียหาย ใช้มือดึงผ้าถุงที่ผู้เสียหายนุ่งกระโจมอกอยู่ร่นลงมาที่เอว แล้วจำเลยใช้มือจับนมผู้เสียหายผู้เสียหายร้องให้คนช่วย นายสาโรจน์มาถึงตัว จำเลยออกไป จำเลยพูดขอโทษอย่าให้ผู้เสียหายเอาเรื่อง ผู้เสียหายว่าแล้วกันไปแต่อย่าพูดให้เสียหาย ต่อมาอีก 2 วัน นางสาวเกตุวดี การะเกตุน้องผู้เสียหายมาบอกผู้เสียหายว่า ตลอด 2 วันที่ผ่านมาจำเลยไปพูดวิจารณ์ผู้เสียหายในหมู่ผู้ชายว่าจำเลยจับนมผู้เสียหายผู้เสียหายจึงไปแจ้งความต่อนักงานสอบสวน

พิเคราะห์แล้ว คงมีปัญหว่า การที่ผู้เสียหายพูดว่าแล้วกันไปแต่อย่าไปพูดให้เสียหายและเบิกความตอบทนายจำเลยว่ ตอนแรกผู้เสียหายให้อภัยจำเลยแล้วไม่อย่ากเอาเรื่อง และตอบโจทก์ถามดิงว่ เดิมผู้เสียหายไม่ตั้งใจจะเอาเรื่องจำเลย เนื่องจากจำเลยขอโทษผู้เสียหายและเกรงจะเป็นเรื่องทำให้ผู้เสียหายอับอาย เป็นการส่อแสดงว่ผู้เสียหายกับจำเลยได้ยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอันจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปหรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า การที่ผู้เสียหายพูดกับจำเลยดังกล่าวเป็นการให้อภัยแก่จำเลยเมื่อจำเลยได้ขอโทษผู้เสียหายแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่จำเลยจะไม่ไปพูดให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ยังไม่ถือว่าเป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพราะผู้เสียหายมิได้พูดว่จะไม่ดำเนินคดีกับจำเลยตลอดไป แต่ความหมายตามทีผู้เสียหายพูดเป็นที่เข้าใจได้ว่ผู้เสียหายจะไม่ดำเนินคดีกับจำเลยต่อเมื่อจำเลยไม่ไปพูดให้เสียหาย ดังนั้นสิทธินำคดีอาญามาฟ้องยอมไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากจำเลย
อายุยังน้อย ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน และกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้จำเลยมีโอกาส
กลับตัวประพฤติตนเป็นคนดีต่อไปรอการลงโทษจำเลยไว้ 2 ปี

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>